

1517724-69.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... várias anotações da contabilidade do tráfico, um aparelho de telefone celular e considerável quantia em dinheiro.

Em seu interrogatório judicial, EMERSON confessou integralmente a prática delitiva, respaldando por completo a pretensão ministerial.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo e tinha em depósito quantidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517724-69.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517724-69.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213598/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 26593976 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2213598 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EMERSON DA SILVA MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

EMERSON DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 07h14, nas proximidades da Avenida Aguiar da Beira, altura do nº 33, Aricanduva, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 50 (cinquenta) invólucros plásticos contendo a substância Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 90,8g (noventa gramas e oito decigramas); 03 (três) invólucros plásticos contendo a

substância Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 94,9g (noventa e quatro gramas e nove decigramas); 233 (duzentos e trinta e três) invólucros plásticos contendo a substância cocaína, com peso líquido de 105,5g (cento e cinco gramas e cinco decigramas); e 75 (sessenta e cinco) invólucros plásticos contendo a substância cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 14,7g (catorze gramas e sete decigramas); substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência às fls. 08/11; termo de depoimento às fls. 12/14; auto de prisão em flagrante a fl. 16; auto de exibição e apreensão às fls. 20/21; laudo; laudo pericial às fls. 23/26;

O réu foi regularmente citado à fl. 71 e apresentou defesa prévia às fls. 79/83, sendo recebida a denúncia no dia 13 de setembro de 2022 (fl. 108).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, uma testemunha foi ouvida e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, restando positiva a identificação como cocaína, maconha e crack, nos termos do exame toxicológico.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Airton e Pedro estavam realizando patrulhamento ostensivo rotineiro nas imediações da comunidade "Santo Eduardo", quando visualizaram o réu, saindo de uma estreita viela. Ao visualizar os policiais, o acusado tentou retornar e, por isso, foi abordado. Na sua posse, foram encontrados os entorpecentes, um caderno com várias anotações da contabilidade do tráfico, um aparelho de telefone celular e considerável quantia em dinheiro.

Em seu interrogatório judicial, EMERSON confessou integralmente a prática delitiva, respaldando por completo a pretensão ministerial.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo e tinha em depósito quantidade de diversas substâncias entorpecentes - totalizando 361 porções individuais de maconha, cocaína em pó e em pedra - para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, atestadas duas reincidências específicas, nos processos 2126141/18 e 9634837/17, aplico aumento de 1/5. Reconheço a atenuante da confissão para reduzir a pena em 1/6, ressaltando que não houve compensação integral com a agravante porque a reincidência é dupla.

Na terceira fase, nada a considerar, pois devido às reincidências não faz jus ao reduto do 04º do art. 33.

O regime prisional adequado é o fechado, dada a natureza do crime, o montante de pena aplicado e as reincidências específicas do réu.

Tratando-se de réu que ostenta diversas condenações anteriores, deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, por entender que os requisitos objetivos e subjetivos da progressão prisional dependem da análise de informações que somente o juízo da execução criminal detém.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR: O réu EMERSON DA SILVA MARTINS como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, também, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP).

O Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC 89.824/MS, 1.^a Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas. Expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 06 de outubro de 2021.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA